

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 82/2533

บริษัทธนาคารเอเชีย จำกัด

โจทก์

นางพีรรัชต์ ชัยกุล

จำเลย

นางพีรรัชต์ ชัยกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 115)

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์ 45,948.41 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 31,643.11 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ คำขอนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104,105)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลักทรัพย์ไว้
เป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 83,90)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นเวลา 6
ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นเวลา 6
ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>